

한 국 관 광 공 사 감 사

현 지 조 치

감 사 명 : 2018년 제3차 해외지사 종합감사

제 목 : 고용주책임보험증권 확보 업무 소홀

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무개요

○○지사는 현지직원인 A이 2016년 5월 31일에 정년 퇴직함에 따라 위 A과 퇴직 재고용협의를(고용계약서)를 체결하였다.¹⁾ 위 재고용협의를 제3조에 의하면 갑방(♠♠²⁾)은 법에 의거 을방(A)을 위해 사회보험을 구매할 수 없고, 협의기간 내에 을방을 위해 상업의외보험을 구매하여 을방의 업무상 부상 시 임금 및 의료보험 대우를 감당하며 국가 및 상해시에서 규정한 표준을 비교 대조하여 집행하도록 되어 있다.

한편, ♣♣(복무공사)³⁾는 퇴직 후 재고용 직원은 중국의 국가사회보장보험에 가입되지 않기 때문에, 만일 업무상 재해가 발생할 경우 실제 고용회사가 배상을 해야 하므로 영사관의 이익을 고려하여 ○○지사에게 고용주 책임보험의 구매를 요청하였다. 이에 따라 ○○지사는 A의 재고용기간에 맞춰 고용주책임보험에 가입하여 보험료를 3차례 납부하였다.⁴⁾

1) 재고용협의기간: 2016.6.1.~2017.5.31.(1년에 한 해 개정 또는 갱신 가능), 담당업무: 지사차량 운전 및 관리 등

2) ○○지사는 ■■ 소속이므로 영사관이 협의서 체결 당사자임

3) 영사관 등 외국회사에 근무하는 중국국적 직원을 관리해 주는 중국국영회사

4) 1차 2016.6.13.~2016.9.25.(보험료 CNY 327.95), 2차 2016.9.26.~2017.9.25.(보험료 CNY 1,140.00), 3차 2017.9.26.~2018.9.25.(보험료 CNY 2,000.00)

2. 관계 법령 및 판단 기준

공사 「해외지사 관리규정 시행세칙」 제34조에 따르면 현지직원의 복리후생을 위하여 필요한 경우 현지 법령 등에 의하여 그 가입이 강제되어 있는 제보험의 경우 보험에 가입시킬 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사는 보험료를 납부하여 고용주책임보험을 가입하였음에도 보험가입 후 구체적인 담보사항이나 책임한도액 등을 파악할 수 있는 보험증권 사본이나 보험약관을 제출받지 아니하여, 보험가입에 따른 책임한도액이나 특별약정 등 보험가입 내용을 정확히 파악하지 못하고 있었다.

현지조치 사항

감사실은 감사 당시 보험가입 세부내역을 파악하고자 ○○지사에 위 고용주책임보험증권 사본 제출을 요청하였으며, ○○지사는 감사기간 중에 고용주책임보험증권의 사본을 위 ●●로부터 제출받아 보관하였다.⁵⁾

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요

5) 고용주책임보험의 내용은 다음과 같다.

가. 보험가입자: A, 나. 피보험자: ●●, 다. 보험사: 중국대지재산보험유한공사,

라. 보험기간: 2017.9.26~2018.9.25., 마. 보증구역: 중화인민공화국(홍콩, 마카오, 대만 제외),

바. 주보험: 사망 시 1인 책임 한도액 CNY 800,000.00 등